Upphandling Social hänsyn, krav anställning nivå 3

Ljungby kommunkoncern har en ambition att aktivt bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad som aktivt bidrar till att personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden kommer ut i arbete. Vi hoppas att du som leverantör vill vara med och göra skillnad och att det blir en möjlighet för er att rekrytera medarbetare till verksamheten som bidrar på ett positivt sätt.

I juni 2020 antogs Ljungby kommuns verksamhetsplan för inköp och upphandling. Planen innebär att mer omfattande upphandlingar, där det är lämpligt, ska ställa krav på att anbudsgivare vid kontraktets genomförande ska anställa långtidsarbetslösa eller andra som står i utkanten av arbetsmarknaden. Exempel på målgruppen kan vara personer som har en funktionsnedsättning samt andra som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Ljungby kommunkoncerns syfte gällande upphandling med social hänsyn är att främja sysselsättning, ge lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet samt förbättra tillgängligheten i samhället.
Ljungbybostäder AB, beställaren i denna upphandling, lyder under verksamhetsplanen för inköp och upphandling och ställer därför följande krav på social hänsyn i denna upphandling.

I detta avtal ska leverantören under avtalsperioden erbjuda tjänst för en person i någon form av visstidsanställning. Tjänsten ska vara heltidstjänst. Personen ska anställas på tjänst vars uppgifter har anknytning till det arbete som utförs inom ramen för detta avtal. Kontraktsvillkoret gäller under förutsättning att det inte innebär att leverantören skulle bryta mot 25 – 25a §§ i lag (1982:80) om anställningsskydd och leverantören kan styrka detta.
Rekrytering av personen utifrån särskilda kontraktsvillkor i det här avtalet får inte ha till följd att en redan anställd person hos leverantören ersätts.

Uppfyllande av det särskilda kontraktsvillkoret
Senast 1 månad efter att entreprenören blivit beviljad startbesked eller delstartbesked ska minst en 1 anställning ha påbörjats eller erbjudits. Om anställningen avslutas i förtid av den anställde eller om det föreligger saklig grund för uppsägning eller skäl för avskedande ska Leverantören anses ha uppfyllt sitt åtagande om minst tre fjärdedelar (75%) av den sammantagna avtalade anställningstiden har fullgjorts.

Målgrupp
Leverantören ska vid utförandet av kontraktet erbjuda anställning för arbetslösa personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och som behöver särskilda insatser för att få ett arbete. Målgruppen avser exempelvis arbetslösa personer som:

- endast har förgymnasial utbildning
- har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
- är utrikes födda och befinner sig i etableringsfas
- är inskrivna i kommunal arbetsmarknadsinsats
- är långtidsarbetslösa

OBS! Uppräkningen är inte uttömmande.

De personer som kan komma att bli aktuella för dessa tjänster har varierande bakgrund. Ett eventuellt arbetsmarknadsstöd kan vara relaterat till deras anställning. De aktuella personernas varierande bakgrund kan komma att innebära att de inte kan arbeta heltid. Deltid kan av sådan anledning i undantagsfall förekomma.

Rekrytering
Så fort Entreprenadkontraktet är tecknat ska leverantören ta kontakt med Arbetsmarknadsenheten.

Leverantören har möjlighet att tillsammans med Arbetsmarknadsenheten ta fram en kompetensprofil för de personer som skulle kunna vara aktuella för anställning. Arbetsmarknadsenheten kan eventuellt erbjuda ett urval av personer ur de prioriterade målgrupperna som uppfyller den kompetensprofil som tagits fram. Därefter väljer leverantören genom intervjuer vilken/vilka av dessa person/-er de vill anställa ur urvalet. Leverantören ansvarar för att rekrytering sker på annat sätt om Arbetsmarknadsenheten inte kan finna lämpliga kandidater.

Troligen kan det finnas möjlighet att ansöka om anställningsstöd till den aktuella personen/ personerna som ska anställas. Kontaktpersonen på arbetsmarknadsenheten kan vara behjälpliga och vägleda leverantören till rätt instans på Arbetsförmedlingen då de ansvarar för hanteringen av anställningsstöd. Anställningsstöd är först aktuellt efter att rekryteringsprocessen är genomförd.

Om leverantören väljer att på egen hand genomföra rekrytering ska leverantören så snart som möjligt ta kontakt med Arbetsmarknadsenheten för att få information kring hur man går tillväga när man rekryterar på egen hand. Efter att rekrytering är gjord ska man visa dokumentation som styrker att leverantören uppfyller de särskilda kontraktsvillkoren. Leverantören är skyldig att ta kontakt med Arbetsmarknadsenheten för att få bekräftat att anställningen uppfyller kraven innan anställning sker.

Följande dokumentation ska då kunna lämnas in:

- Dokumentation som bevisar att den eller de personer som anställs inom ramen för det särskilda kontraktsvillkoret tillhört prioriterade målgrupper vid anställning.

- Anställningsbevis med fullständiga villkor för respektive anställd person som visar att gällande lagstiftning samt kraven i de särskilda kontraktsvillkoren uppfylls.

- I de fall utstationerad personal förekommer ska registreringsbevis från Arbetsmiljöverkets register för utstationerade bifogas.

I de fall där leverantören tecknar avtal med en eller flera underleverantörer för genomförandet av kravet på social hänsyn ansvarar leverantören för att underleverantörens uppdrag är tillräckligt omfattande i tid och volym för att en person/er kan sysselsättas på heltid inom uppdraget. Leverantören ansvarar för att eventuella underleverantörer informeras om det särskilda kontraktsvillkorets innebörd och kriterierna för rekryteringsförfarandet. Leverantören ska även i detta fall kontakta Arbetsmarknadsenheten.

Kontaktpersoner
Kontaktuppgifter till Arbetsmarknadsenheten på Ljungby kommun:
Eva Richter
Tel. 0721-628477
E-post: eva.ahlbackrichter@ljungby.se

Leverantören skall utse en ansvarig kontaktperson för detta särskilda kontraktsvillkor.

Arbetsmiljöansvar
Leverantören har som arbetsgivare arbetsmiljöansvar (enligt Arbetsmiljölagen (AML), (1977:1160)) under anställningen. Det är med andra ord leverantören som har arbetsmiljöansvaret för de personer som är anställda och arbetar för arbetsgivarens räkning (1 kap. 2 § AML). Det finns inget undantag för en anställning som föranleds av sysselsättningsfrämjande krav i en offentlig upphandling.

Vite
Om det särskilda kontraktsvillkoret Social hänsyn inte uppfylls och om leverantören inte vidtagit godkända åtgärder som visar på hur det särskilda kontraktsvillkoret ska uppfyllas, trots uppmaning från Beställaren, ska ett vite om minst 15 000 SEK per person och vecka utgå under maximalt 10 veckor per person tills det särskilda kontraktsvillkoret är uppfyllt.

Uppföljning
Beställaren äger rätt att följa upp att och hur Leverantören fullföljer sitt åtagande. Uppföljning kan komma att ske genom dialog vid exempelvis leverantörsmöten och/eller genom rapportering av vilka anställningar som har gjorts.

Uppstartsmöte
Uppstartsmöte kan vara vid undertecknande av avtal eller annat separat möte som Arbetsmarknadsenheten kallar till. Vid uppstartsmötet redogör Leverantören för hur den avser att gå till väga, och inom vilken tid, för att uppfylla sitt åtagande samt hur handledningen och introduktionen av personerna ska gå till.

Avslutningsmöte
Avslutningsmöte äger rum i anslutning till avtalets slutdatum. Vid avslutningsmötet redogör Leverantören för de faktiska resultaten av de sysselsättningsfrämjande villkoren, dvs. vilka anställningar som ingåtts och/eller erbjudits. Rapportering om vilka anställningar som har gjorts hos Leverantören ska på begäran och senast vid tidpunkt som bestäms av Arbetsmarknadsenheten lämna en skriftlig egenrapportering om erbjudna/accepterade anställningar.